P U T U S A N
Nomor 2198/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Husin Aditiya
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 20/22 Februari 2002
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Iskandar Muda Baru 121 Gg. Baru No.20 Kel. Sei Putih Timur Kec. Medan Petisah Kota Medan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMP

Terdakwa Husin Aditiya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya Rendra Alfonso O Sitorus, SH., MH., dan Rondang Dame Aritonang, SH., masing-masing Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Filadelfia, beralamat di Jalan Bunga Raya, Perumahan Griya Asam Kumbang, Blok E No. 71, Kel. Tannung Selamat, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2198/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2198/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HUSIN ADITIYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Kedua).

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HUSIN ADITIYA selama : 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) butir Narkotika jenis Pil Inex / Ekstasi berwarna coklat besih dengan berat bersih 3,11 (tiga koma sebelas) gram.*dirampas untuk dimusnahkan*.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukumnya pada pokoknya memohon agar dapat diputus dengan pidana yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Tim Penuntut Umum yang secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya, sedangkan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukumnya pada gilirannya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia terdakwa **HUSIN ADITIYA** pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan PWS Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain selain dari pada itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "***Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".***

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, dimana para saksi ROY B. SIMANJUNTAK, saksi PARDAMEAN HARAHAP, saksi DIONESIUS SIMANJUNTAK, dan saksi DIAN F. PERMANA selaku Pihak Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat lalu melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis pil ekstacy. Selanjutnya saksi DIONESIUS SIMANJUNTAK dan saksi DIAN F. PERMANA melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis pil ekstacy kepada terdakwa, lalu terdakwa hendak menyerahkan pil ekstacy kepada saksi DIONESIUS SIMANJUNTAK dan saksi DIAN F. PERMANA namun pihak kepolisian langsung menangkap terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) butir Narkotika jenis pil ekstacy warna coklat dari genggaman tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4763/NNF/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan barang bukti 7 (tujuh) butir Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut pil inex / Ekstasi berwarna coklat dengan berat bersih 3,11 (tiga koma sebelas) gram milik terdakwa Husin Aditiya dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Husin Aditiya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gologan I (satu) Nomor Urut 61Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia terdakwa **HUSIN ADITIYA** pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan PWS Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain selain dari pada itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman".***

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, dimana para saksi ROY B. SIMANJUNTAK, saksi PARDAMEAN HARAHAP, saksi DIONESIUS SIMANJUNTAK, dan saksi DIAN F. PERMANA selaku Pihak Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat lalu melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis pil ekstacy. Selanjutnya saksi DIONESIUS SIMANJUNTAK dan saksi DIAN F. PERMANA melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis pil ekstacy kepada terdakwa, lalu terdakwa hendak menyerahkan pil ekstacy kepada saksi DIONESIUS SIMANJUNTAK dan saksi DIAN F. PERMANA namun pihak kepolisian langsung menangkap terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) butir Narkotika jenis pil ekstacy warna coklat dari genggaman tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4763/NNF/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan barang bukti 7 (tujuh) butir Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut pil inex / Ekstasi berwarna coklat dengan berat bersih 3,11 (tiga koma sebelas) gram milik terdakwa Husin Aditiya dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Husin Aditiya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gologan I (satu) Nomor Urut 61Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan mengerti dan memahaminya, selanjutnya melalui Tim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dionesius Simanjuntak, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

   - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;
   - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan PWS, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Kota Medan;
   - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa berupa 7 (tujuh) butir Narkotika jenis Pil Inex/Ecstasy warna coklat yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 3,11 (tiga koma sebelas) gram dari genggaman tangan kiri Terdakwa;
   - Bahwa berawal ketika Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi jual beli narkotika jenis pil ecstasy yang dilakukan oleh Terdakwa disekitaran Jalan PWS Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Kota Medan;
   - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa di Jalan PWS Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Kota Medan, sehingga rekan Saksi bernama Saksi Briptu Dian F Permana melakukan penyamaran untuk membeli narkotika jenis Pil Ecstacy kepada Terdakwa tersebut sebanyak 7 butir, sedangkan Saksi dan rekan lainnya memantau tidak jauh dari tempat tersebut;
   - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Team melakukan penyelidikan dengan cara salah satunya bersama rekan Saksi yang bernama Briptu Dian F Permata memesan narkotika jenis Pil Ecstasy, lalu Terdakwa menyerahkan/menjual 7 (tujuh) butir narkotika jenis Pil Ecstasy kepada Saksi Dian F Permana, kemudian Saksi dan rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian atas kejadian tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat dilakukan introgasi terdakwa mengatakan bahwa Pil Ecstasy tersebut didapat Terdakwa dari seorang laki laki yang bernama Dodo;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sebagaimana diajukan dalam perkara ini yang ditemukan dari Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dalam bentuk apapun;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Pardamean Harahap, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;
   - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan PWS, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Kota Medan;
   - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa setelah dilakukan pembelian terselubung (under cover buy) setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sering menjual pil ecstasy di sekitaran Jalan PWS Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Kota Medan;
   - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa 7 (tujuh) butir Narkotika jenis Pil Inex/Ecstasy warna coklat yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 3,11 (tiga koma sebelas) gram dari genggaman tangan kiri terdakwa;
   - Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 12.30 WIB Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa di Jalan Starban Gang Lurah Ujung, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, sehingga Saksi melakukan penyamaran untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa tersebut dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan saksi dan rekan lainnya memantau tidak jauh dari tempat tersebut;
   - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa di Jalan PWS Kel.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Kota Medan, sehingga rekan saksi bernama Saksi Briptu Dian F Permana melakukan penyamaran untuk membeli narkotika jenis Pil Ecstacy kepada Terdakwa tersebut sebanyak 7 butir sedangkan saksi dan rekan lainnya memantau tidak jauh dari tempat tersebu;

- Bahwa Pil Ecstasy tersebut di dapat Terdakwa dari seorang laki laki yang bernama Dodo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, ianya mengakui bahwa narkotika jenis Pil Ecstasy tersebut adalah milik temannya yang bernama Dodo;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dalam bentuk apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sebagaimana diajukan dalam perkara ini yang ditemukan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Roy B Simanjuntak, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis pil ekstasy dan ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan PWS, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa 7 (tujuh) butir Narkotika jenis Pil Inex/Ecstasy warna coklat yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 3,11 (tiga koma sebelas) gram dari genggaman tangan kiri terdakwa;
- Bahwa berawal ketika saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi jual beli narkotika jenis pil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ecstasy yang dilakukan oleh Terdakwa disekitaran Jalan PWS Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Kota Medan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 12.30 Wib Saksi dan rekan-rekan saksi melihat Terdakwa di Jalan Starban Gang Lurah Ujung Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia, sehingga saksi melakukan penyamaran untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa tersebut dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan saksi dan rekan lainnya memantau tidak jauh dari tempat tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa di Jalan PWS Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Kota Medan, sehingga rekan saksi bernama Saksi Briptu Dian F Permana melakukan penyamaran untuk membeli narkotika jenis Pil Ecstacy kepada Terdakwa tersebut sebanyak 7 butir sedangkan saksi dan rekan lainnya memantau tidak jauh dari tempat tersebu;
- Bahwa Pil Ecstasy tersebut di dapat Terdakwa dari seorang laki laki yang bernama Dodo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, ianya mengakui bahwa narkotika jenis Pil Ecstasy tersebut adalah milik temannya yang bernama Dodo;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dalam bentuk apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sebagaimana diajukan dalam perkara ini yang ditemukan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan PWS, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan Terdakwa menjual narkotika jenis Pil Ecstasy;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa 7 (tujuh) butir Narkotika jenis Pil Inex/Ecstasy warna coklat yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 3,11 (tiga koma sebelas) gram dari genggaman tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa berawal ketika pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa sedang berada di Jalan PWS, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Kota Medan, saat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Dodo, kemudian Dodo memberikan 7 (tujuh) butir Pil Ecstasy dan menyuruh Terdakwa mengantarkan 7 (tujuh) butir Pil Ecstasy tersebut, lalu Dodo pergi dan saat itu Terdakwa menemui pembeli, lalu Terdakwa langsung di tangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan menyerahkan 7 (tujuh) butir Narkotika jenis Pil Inex/Ecstasy warna coklat yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 3,11 (tiga koma sebelas) gram tersebut, pembeli tersebut dengan dibantu oleh beberapa temannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu mereka menjelaskan bahwa dari petugas Sat Res Narkoba Polrestabes Medan yang melakukan penyamaran membeli narkotika jenis Pil Ecstasy, kemudian mereka melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa baru kali ini disuruh teman Terdakwa mengantarkan narkotika jenis Pil Ecstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau mengantarkan narkotika jenis Pil Ecstasy tersebut karena Dodo merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis Pil Ecstasy tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut adalah milik Dodo,;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Herry, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIb dimana Saksi dan Terdakwa masih bersama-sama sholat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

magrib dan kemudian keluar dari mesjid lalu pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi hanya mendengar kalau Terdakwa ditangkap karena Narkoba;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 7 (tujuh) butir pil inex / ekstasi dengan berat bersih 3,11 (tiga koma sebelas) gram***;***

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan bukti surat sebagaimana diajukan dalam berkas perkara ini berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 4763/NNF/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan barang bukti 7 (tujuh) butir Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Pil Inex / Ekstasi berwarna coklat dengan berat bersih 3,11 (tiga koma sebelas) gram milik terdakwa Husin Aditiya dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Husin Aditiya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gologan I (satu) Nomor Urut 61Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan PWS, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Kota Medan pada saat menyerahkan pil ecstasy kepada Saksi-saksi dari pihak Kepolisian;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didahului oleh adanya informasi yang mengatakan bahwa Terdakwa menjual pil ecstasy, kemudian Saksi-saksi melakukan pembelian terselubung dengan memesan 7 (tujuh) butir Pil Ecstasy kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap selanjutnya telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) butir Narkotika jenis Pil Inex/Ecstasy warna coklat dari genggaman tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa sedang berada di Jalan PWS, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Kota Medan, saat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Dodo, kemudian Dodo memberikan 7 (tujuh) butir Pil Ecstasy dan menyuruh Terdakwa mengantarkan 7 (tujuh) butir Pil Ecstasy tersebut, lalu Dodo pergi dan saat itu Terdakwa menemui pembeli, lalu Terdakwa langsung di tangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis Pil Ecstasy tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4763/NNF/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan barang bukti 7 (tujuh) butir Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Pil Inex / Ekstasi berwarna coklat dengan berat bersih 3,11 (tiga koma sebelas) gram milik terdakwa Husin Aditiya dengan hasil kesimpulan sebagai berikut: bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Husin Aditiya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gologan I (satu) Nomor Urut 61Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan Pengadilan Negeri Medan dengan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memperhatikan bentuk surat Dakwaan Penuntut Umum dan dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis terkait materi perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan pada masing-masing Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo*, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didahului oleh tindakan pembelian terselubung *(under cover buying)* yang dilakukan Saksi-saksi dari pihak Kepolisian;
- Bahwa secara *feitelijke* terhadap peristiwa jual beli yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-saksi sesungguhnya merupakan peristiwa yang direkayasa oleh Saksi-saksi dari pihak Kepolisian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa menurut hemat Majelis seyogianya pembelian terselubung yang dilakukan Saksi-saksi dalam casus in concreto adalah ditujukan untuk mengetahui kepemilikan atau penguasaan Terdakwa terhadap Narkotika;
- Bahwa selanjutnya terkait fakta bahwa pil ecstasy yang dijual Terdakwa kepada Saksi-saksi adalah milik teman Terdakwa bernama Dodo hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa dan tidak didukung oleh alat bukti lain dalam perkara ini sehingga dipandang tidak memenuhi standart minimalis pembuktian dalam hukum acara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terkait fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis terkait penerapan hukum *(toepassen)* terhadap materi perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*), melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum-*in strijd met het recht*- (vide P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Majelis dari frasa kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemudian apakah yang dimaksud dengan “telah dilakukan tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*) atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang” sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009, maka terlebih dahulu Majelis akan mengutip beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut;

- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(eks Pasal 53 Ayat 1)*;
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri *(eks Pasal 53 Ayat 2)*;
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(eks Pasal 53 Ayat 3)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Roy B Simanjuntak, Saksi Pardamean Harahap dan Dionesis Simanjuntak dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, sekira pukul 20.00 WIB di Jalan PWS, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan dan barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa 7 (tujuh) butir Narkotika jenis Pil Inex/Ecstasy

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warna coklat yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 3,11 (tiga koma sebelas) gram dari genggaman tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa telah tidak dapat memperlihatkan izin dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dirinya tidak ketergantungan Narkotika jenis apapun;

Menimbang, bahwa terlepas apakah kemudian 7 (tujuh) butir Narkotika jenis Pil Inex/Ecstasy warna coklat yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 3,11 (tiga koma sebelas) gram adalah benar mengandung Narkotika ataupun tidak, namun sepanjang terhadap sub unsur Tanpa Hak dalam materi perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya sub unsur tanpa hak maka terhadap sub unsur melawan hukum yang bersifat alternatif tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, lalu maksud dari menyimpan adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman kemudian pengertian dari menguasai adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasannya secara fisik ataupun tidak sedangkan pengertian menyediakan adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, dimana Terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan PWS, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Kota Medan danpada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

butir Narkotika jenis Pil Inex/Ecstasy warna coklat yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 3,11 (tiga koma sebelas) gram dari genggaman tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didahului oleh tindakan pembelian terselubung *(under cover buying)* yang dilakukan Saksi-saksi dari pihak Kepolisian dan Terdakwa ditangkap pada saat hendak menyerahkan pil ecstasy tersebut kepada Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ketika pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang berada di Jalan PWS, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Kota Medan, saat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Dodo, kemudian Dodo memberikan 7 (tujuh) butir Pil Ecstasy dan menyuruh Terdakwa mengantarkan 7 (tujuh) butir Pil Ecstasy tersebut, lalu Dodo pergi dan saat itu Terdakwa menemui pembeli sampai kemudian ditangkap pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan Terdakwa telah tidak didukung oleh alat bukti lain sah sah menurut Undang-undang, namun secara *feitelijk* pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa telah ditemukan 7 (tujuh) butir Pil yang kemudian oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah ecstasy pada ganggapan tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka terhadap materi perbuatan Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan menguasai;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap sub unsur menguasai dalan unsur tersebut di atas dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan dengan terbuktinya sub unsur menguasai maka terhadap sub unsur lainnya yang bersifat alternatif tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih pertimbangan-pertimbangan Majelis pada unsur tindak pidana terdahulu, dimana berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan PWS, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Kota Medan telah terbukti menguasai 7 (tujuh) butir Narkotika jenis Pil Inex/Ecstasy warna coklat; yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 3,11 (tiga koma sebelas) gram dari genggaman tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) butir Narkotika jenis Pil Inex/Ecstasy warna coklat selanjutnya telah dilakukan uji Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4763/NNF/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan barang bukti 7 (tujuh) butir Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Pil Inex / Ekstasi berwarna coklat dengan berat bersih 3,11 (tiga koma sebelas) gram milik terdakwa Husin Aditiya dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Husin Aditiya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gologan I (satu) Nomor Urut 61Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undnag Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) butir Narkotika jenis pil inex / ekstasi dengan berat bersih 3,11 (tiga koma sebelas) gram in casu dengan berlatar belakang pada ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, khususnya terkait barnag bukti Narkotika Golongan I dan pemusnahannya sejak ditemukan, maka menurut hukum terhadap barang bukti a quo dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dipandang telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan telah menunjukkan sikap penyesalannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) dan ketentuan lain dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Husin Aditya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan, serta denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa 7 (tujuh) butir Narkotika jenis pil inex / ekstasi dengan berat bersih 3,11 (tiga koma sebelas) gram dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh kami, M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nurmiati, S.H. , Sayed Tarmizi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Mora Hasibuan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Ap. Frianto Naibaho, S.H, Penuntut Umum, Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nurmiati, S.H. M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Linda Mora Hasibuan, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)